

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5114/2533

กรมสรรพากร
นางนิลบล คำรพวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา , มาตรา 57 ตี วรคแรก

ป.พ.พ. มาตรา

หนี้ภาษีอากรรายพิพาทเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์เรียกเก็บจากจำเลยที่ 1 และสามี จำเลยที่ 1 และสามีอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผ่อนผันลดเงินเพิ่มลงและแจ้งให้จำเลยที่ 1 กับสามีชำระ แต่ก็ไม่ได้ชำระและมีได้ อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งเมื่อถูกฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 1 รับว่าการประเมินถูกต้อง หนี้ภาษีอากรรายพิพาทจึงยุติว่าจำเลยที่ 1 มีเงินได้ ฟังประเมินและมีรายรับอันจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการดำรงรวม กับสามี เพราะการประเมินรายนี้ถือว่าเป็นเงินได้และรายรับร่วมกัน แม้โจทก์มิได้ ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จำเลยที่ 1 เคยตกลงยอมชำระหนี้ ค่าภาษีอากรที่พิพาทก็ตามแต่เมื่อภาษีอากรรายพิพาทเป็นภาษีอากรค้าง จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับสามี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตี วรคแรก

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทของสามีจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ค่าภาษีอากรตามฟ้อง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนทรัพย์สินมรดกที่ตกได้แก่ จำเลยทั้งสอง ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกนำเงินจากกองมรดกหากมีไป ชำระภาษี มิได้หมายความว่าต้องเอาเฉพาะมรดกที่เป็นเงินไปชำระภาษีโดยไม่ ต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินอื่นที่เป็นมรดก เพราะความตอนต้นบ่งชัดแล้วว่าจำเลยที่ 2 ใน

ฐานะทายาทต้องชำระหนี้ค่าภาษีอากรตามฟ้อง คำพิพากษาดังกล่าวจึงย่อมบังคับคดี
แก่ทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นมรดกของผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตรีเฉลิม คำ
รพวงศ์ และให้ความยินยอมที่จะชำระหนี้ค่าภาษีทั้งหมดแทนบุคคลดังกล่าว จำเลยที่
๒ เป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของพลตรีเฉลิม ตามคำสั่งศาล เจ้าพนักงาน
ประเมินของโจทก์ได้ออกหมายเรียกเพื่อทำการตรวจสอบไตสวนการเสียภาษีของพล
ตรีเฉลิม และจำเลยที่ ๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๑๖-๒๕๑๘ พบว่าบุคคลดังกล่าวมีรายได้
จากการจัดสรรที่ดินขายจำนวน ๓๖๐ แปลง เป็นเงิน ๑๗ ล้านบาทเศษ อันเป็นการ
ขายที่มุ่งในทางการค้า และยังมีเงินได้จากเงินเดือน โบนัสเบี้ยประชุมอีก ต้องนำมา
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าปรากฏว่าพลตรีเฉลิม ได้ยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้แต่ก็ยื่นขาด ส่วนภาษีการค้าไม่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีเจ้าพนักงานประเมินจึงได้ทำการประเมินและแจ้งการประเมิน
ให้นำเงินค่าภาษีไปชำระแก่โจทก์ทั้งสิ้น ๗,๘๐๑,๗๓๘.๖๗ บาท พลตรีเฉลิมได้ถึงแก่
กรรม จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดก ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑
ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าภาษีดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อปี ๒๕๑๙ จำเลยที่ ๑ กับพลตรีเฉลิม ได้จดทะเบียน
หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา กัน จำเลยที่ ๑ เป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้ดังที่เจ้า
พนักงานกล่าวอ้างและไม่เคยให้ความยินยอมชำระหนี้ค่าภาษีแทนพลตรีเฉลิม จึง
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามฟ้อง ขณะที่พลตรีเฉลิม ถึงแก่กรรมไม่มีทรัพย์สิน ๑
เกี่ยวกับเงินได้ของพลตรีเฉลิม อันได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุมโบนัส นั้น พลตรีเฉลิม

ไม่เคยได้รับ หน่วยงานที่จ่ายรับไปเป็นสวัสดิการให้หน่วยงานนั้น และหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งให้แก่โจทก์แล้วสำหรับเงินที่ได้จากการขายที่ดินนั้น นางอรรถัญญะกิจ ได้ติดต่อกับกรมการขนส่งทหารบกขอจัดสรรที่ดินในนามของแผนกสวัสดิการกรมการขนส่งทหารบก โดยนางอรรถา เป็นผู้จัดหาที่ดินแล้วโอนใส่ชื่อพลตรีเฉลิม เป็นเจ้าของเพื่อผลในทางความเชื่อถือ พลตรีเฉลิม มิใช่ผู้ค้าที่ดินจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทของพลตรีเฉลิม ชำระหนี้ค่าภาษีจำนวน ๗,๘๐๑,๗๓๘.๖๗ บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนทรัพย์สินมรดกที่ตกได้แก่จำเลยทั้งสอง ให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกนำเงินจากกองมรดกหากมีไปชำระค่าภาษีตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกมีว่า จำเลยที่ ๑ จะต้องร่วมรับผิดชอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีการค้ารายนี้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์อ้างว่าเจ้าพนักงานได้ออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีทั้งพลตรีเฉลิม และจำเลยที่ ๑ และได้ส่งแบบแจ้งการประเมินไปยังพลตรีเฉลิม และจำเลยที่ ๑ ซึ่งพลตรีเฉลิม และจำเลยที่ ๑ ได้รับทราบแล้ว จึงเป็นหนี้ภาษีอากรค้างชำระ จำเลยที่ ๑ ในฐานะภริยาต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนั้น เห็นว่า หนี้ภาษียาญนี้เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้ประเมินเรียกเก็บจากพลตรีเฉลิม และจำเลยที่ ๑ พลตรีเฉลิม กับจำเลยที่ ๑ ได้อุทธรณ์การประเมิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินชอบ แต่มีเหตุอันควรผ่อนผันลดเงินเพิ่มลงคงเรียกเก็บเพียงร้อยละ ๕๐ และแจ้งให้พลตรีเฉลิม และจำเลยที่ ๑ ชำระ แต่ก็ไม่ได้ชำระและมีได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายในระยะ

เวลาที่กฎหมายกำหนด ย่อมต้องถือว่าการประเมินของเจ้าพนักงานยุติแล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่มีสิทธิโต้แย้งทั้งเมื่อถูกฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ ๑ รับว่าการประเมินถูกต้อง หนี้ภาษีรายนี้จึงยุติว่าจำเลยที่ ๑ มีเงินได้พึงประเมินและมีรายรับอันจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีการค้าร่วมกับพลตรีเฉลิม เพราะการประเมินรายนี้ ถือว่าเป็นเงินได้และรายรับร่วมกัน แม้โจทก์ไม่ได้ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ รับผิดฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาตั้งศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยก็ตามแต่เมื่อภาษีอากรรายพิพาทนี้เป็นภาษีอากรค้าง จำเลยที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับพลตรีเฉลิม ผู้เป็นสามีตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๕๗ ตีรวรรคแรก เมื่อฟังได้เป็นยุติเช่นนี้ จำเลยที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรร่วมกับพลตรีเฉลิม ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น และการร่วมรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ จะมีตามกฎหมายอื่นหรือไม่ไม่จำต้องวินิจฉัย

อุทธรณ์ประการต่อไปมีว่า ศาลภาษีอากรกลางให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกนำเงินจากกองมรดกหากมี ไปชำระค่าภาษีอากรนั้นมิชอบ เนื่องจากกองมรดกของพลตรีเฉลิม มิได้มีเฉพาะเงิน เห็นว่าศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทของพลตรีเฉลิม ชำระหนี้ค่าภาษีอากรจำนวน ๗,๘๐๑,๗๓๘.๖๗ บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนทรัพย์สินมรดกที่ตกได้แก่จำเลยทั้งสอง ให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกนำเงินจากกองมรดกหากมี ไปชำระภาษีตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ข้ออุทธรณ์โจทก์ที่กล่าวมานั้น เห็นว่า เป็นข้อที่ศาลภาษีอากรกลางกล่าวเกินมาเพื่อย้ำให้เห็นว่าถ้าได้รับเงินมรดกมาก็ให้นำไปชำระภาษี มิได้หมายความว่าต้องเอาเฉพาะมรดกที่เป็นเงินไปชำระภาษีโดยไม่ต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินอื่นที่เป็นมรดก เพราะข้อความในตอนต้นบ่งชัดแล้วว่าจำเลยที่ ๒ ในฐานะทายาทของพลตรีเฉลิม ต้องชำระหนี้ค่าภาษีอากรจำนวน ๗,๘๐๑,๗๓๘.๖๗ บาทมิได้จำกัดว่าจะบังคับคดีได้เฉพาะตัวเงินแต่อย่างไร คำพิพากษาดังกล่าวโจทก์ย่อมบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน

ทุกชนิดที่เป็นมรดกของผู้ตายได้ทุกอย่างอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำแต่อย่างใด

พิพาทษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ค่าภาษีให้โจทก์ ๗,๘๐๑,๗๓๘.๖๗ บาท นอกจากนี้แก้คงเป็นไปตามคำพิพาทศาลภาษีอากรกลาง.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพาทศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ